

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1188/2536

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง

โจทก์

นายเฉลิม งามละมัย

จำเลย

นายเฉลิม งามละมัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาดุลพินิจในการวางโทษ จึงเป็นฎีกาปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยไม่ใช่ฎีกาข้อเท็จจริงแต่เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 61)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71,148 ให้ปรับ 10,000 บาท มีความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,300,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4),157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด แต่จำเลยได้พยายามบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้เสียหายบางส่วนจนพอใจไม่ตั้งใจเอาโทษจำเลย

อีกเห็นควร วางโทษสถานเบา ให้จำคุก 14 เดือน และจำเลยมีความผิดฐาน หลบหนี ไม่หยุดช่วยเหลือแจ้งเหตุตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรคสอง,160 ที่แก้ไขใหม่ ให้จำคุก 2 เดือน เรียงกระทงลงโทษรวมสามกระทง ลงโทษจำคุก 16 เดือน ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง หนึ่ง คงจำคุก 8 เดือน ปรับ 5,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 59)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยขอให้ศาลรอกการลงโทษแก่จำเลย เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยขอให้ศาลรอกการลงโทษแก่จำเลย เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ